

1502909-16.2022.8.26.0536
Classe: Crimes Ambientais
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso
Comarca: Praia Grande
Foro: Foro de Praia Grande
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 06/12/2022
... - Assunto
Crimes Ambientais - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JHONATHAN DA SILVA GONÇALVES XAVIER

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

JHONATHAN DA SILVA GONÇALVES XAVIER foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, porque, no dia 21 de agosto de 2022, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Praia Grande
Foro de Praia Grande
1ª Vara Criminal
Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1502909-16.2022.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502909-16.2022.8.26.0536
Classe - Assunto
Crimes Ambientais - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JHONATHAN DA SILVA GONÇALVES XAVIER

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

JHONATHAN DA SILVA GONÇALVES XAVIER foi denunciado pelo Ministério Público, como

incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, porque, no dia 21 de agosto de 2022, por volta das 01h45min, na Rua Xixová, nº 1081, Canto do Forte, nesta Comarca, em concurso com indivíduo não identificado, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, bens pertencentes ao estabelecimento comercial denominado "Posto Settee". Recebida a denúncia (fls. 55/56), o réu foi citado e apresentou defesa escrita (fls. 68/69), sendo ratificado o recebimento da denúncia (fls. 71). Durante a instrução foram ouvidas a vítima e realizado o interrogatório (fls. 143). Em alegações finais (fls. 148/152 e 124/132), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal, fixando-se regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade se consubstancia em autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 14/15 e 16/17) e de avaliação (fls. 18/19).

A autoria, da mesma forma, restou devidamente comprovada em desfavor do acusado, o qual, em juízo (fls. 143), confessou integralmente a prática delitiva.

Tal confissão foi devidamente corroborada pelas demais provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelas declarações judiciais da vítima (fls. 143), não havendo que se falar, portanto, em absolvição. Pelas mesmas razões acima mencionadas, encontra-se devidamente configurada a causa de aumento de pena do concurso de agentes (RJDTACRIM 17/160, RJDTACRIM 20/149). Desta forma, considero o réu como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, restando a individualização da pena.

Tendo em vista normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal. Reconheço a circunstância agravante da reincidência (fls. 28), compensando-a, entretanto, com circunstância atenuante da confissão (STJ - EREsp nº 1154752-RS, HC nº 217249-RS, HC nº 130797-SP, HC nº 250701-SP, HC nº 143303-DF, HC nº 242774-SP, HC nº 199858-DF, HC nº 169281-MS), pois juridicamente valorada para a fundamentação da condenação.

Reconheço a causa de aumento de pena do concurso de agentes, aumentando a reprimenda em 1/3 (um terço), resultando na pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ante o quantum de pena aplicado e tratando-se de sentenciado reincidente, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G.Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu JHONATHAN DA SILVA GONÇALVES XAVIER, qualificado nos autos, como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como a pagar multa no valor de 13 (treze) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal. Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos da decisão de fls. 35/38, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação do regime prisional, e com base no art. 387, § 1º, do mesmo diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no Livro do Rol dos Culpados. Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais na forma da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA